附件：

陵水椰林联丰村自建房“11•7”一般高处坠亡事故调查报告

陵水黎族自治县政府事故调查组

2025年12月12日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位及相关单位概况.....2
（二）事故发生单位安全管理情况.....7
（三）事故发生经过.....8
（四）事故现场情况.....9
（五）人员伤亡情况.....12
（六）其他情况.....12
二、事故应急处置及评估情况.....12
（一）事故信息接报及响应情况.....12
（二）事故现场应急处置情况.....13
（三）医疗救治和善后情况.....13
（四）事故应急处置评估.....14
三、事故原因分析.....14
（一）直接原因分析.....14
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....15
（三）其他可能因素排除.....16
（四）间接原因分析.....17
四、有关责任单位存在的主要问题.....23
（一）施工单位：唐学均.....23
（二）有关监管部门.....25
（三）地方政府.....26
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....26
（一）因死亡免予追究责任人员.....26
（二）建议行政处罚的单位及人员.....27
（三）其他处理建议.....30
六、事故主要教训.....31
（一）安全发展理念不牢，主体责任悬空.....32
（二）源头合规管控失守，违规问题突出.....32
（三）隐患排查治理缺失，现场管理混乱.....32
（四）监管协同机制不畅，存在监管盲区.....32
七、事故整改和防范措施.....33
（一）强化自建房安全全流程监管.....33
（二）强化属地政府及监管部门监管责任.....34

2025年11月7日12时35分许，陵水黎族自治县椰林镇联丰村委会新安村九巷自建房发生1起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约164万元。

为及时、准确查清事故经过、原因和损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故相关责任人依法追究责任，根据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）等有关法律法规规定，陵水黎族自治县人民政府于2025年11月18日成立陵水椰林联丰村自建房“11•7”一般高处坠亡事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由县委常委、县政府副县长（负责政府常务工作）李泉注任组长，由县应急管理局牵头，成员单位包括县住房和城乡建设局、县人力资源和社会保障局、县公安局、县综合行政执法局、县总工会、椰林镇政府，并邀请县人民检察院参加调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、技术分析、资料查阅、法规研判、询问谈话等多种方式进行综合分析，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定事故性质和责任，提出对有关责任单位和责任人的处理建议。同时，调查组举一反三、以点带面，深入剖析事故暴露的突出问题，总结事故主要教训，针对事故原因提出整改和防范措施建议。

经调查认定：陵水椰林联丰村自建房“11•7”一般高处坠亡事故是一起因自建房装修施工现场安全防护缺失、贴瓷砖作业人员安全意识薄弱，实际发包方、包工头及相关单位安全管理责任不落实而引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.涉事建筑基本信息

施工建筑为国有划拨土地城镇住宅自建房，位于陵水县椰林镇联丰村委会新安村九巷，建设规模992.15㎡，底层建筑面积158.4㎡，建筑高度20.55m，地上6层，地下0层，结构类型为砖混结构。该建筑相关土地及建筑证书情况如下：

《不动产权证书》，权利人：王海波。2024年取得。共有情况：单独所有。证书编号：琼（2024）陵水县不动产权第0008774号。不动产权单元号：469034100015GB04586W00000000。权利类型：国有建设用地使用权。用途：城镇住宅用地。面积162.3m^2。

《建设用地规划许可证》：编号：地字第469028202400125号。发证日期：2024年2月8日。发证机关：陵水黎族自治县行政审批服务局。用地面积164.5m^2。项目名称：王海波私人住宅楼。用地位置：陵水县椰林镇联丰村委会新安村九巷。土地用途：城镇住宅用地。

《建设工程规划许可证》：建字第469028202430264号。发证日期：2024年8月15日。建设项目名称：王海波私人住宅。建

设规模:992.15m²。房屋底层建筑面积:158.4m²,建筑高度:20.55m,建筑层数6层。

《建设工程施工许可证》:编号:469028202409240l0。发证日期:2024年9月24日。发证机关:陵水黎族自治县行政审批服务局。工程名称:王海波私人住宅楼。建设地址:陵水县椰林镇联丰村委会新安村九巷。建设规模:992.15m²。合同工期:2024年9月25日至2025年9月24日。合同价格:79.372000万元。勘察单位:广东南粤勘察设计有限公司,项目负责人:徐贵辉。设计单位:中述设计集团有限公司,项目负责人:李顺阳。施工单位:海南盛益鑫建筑装饰设计工程有限公司,项目负责人:杨世宽。

经调查,因土地转让手续未办理完毕,所有证照权利人均为王海波,截至事故发生,尚未完成权利人变更。

2.土地及房屋权属相关方

王海波,男。住址为陵水县椰林镇联丰村委会联丰第五社9号。涉事建筑所属土地原拥有者,持有该建筑不动产权证,证号为琼(2024)陵水县不动产权第 0008774 号,权利人登记为王海波。2024年6月1日,王海波与李青文签订《国有划拨住宅地转让合同》,以275万元价格转让案涉土地,合同中未明确转让过程中的安全生产责任。2024年6月1日,王海波签署委托书授权李青文以王海波的名义办理相关报建手续。截至事故发生,王海波已收到李青文支付的土地转让款221万元。王海波未参与自建房项目的实际建设管理。

李青文，男，土地中转受让方。海口市美兰区群上村582号群上社区集体户。2024年6月1日从王海波处受让土地后，在未完成权属变更的情况下，于2024年7月23日以308.75万元价格转让给亓立刚，双方签订《国有划拨住宅地转让合同》，合同中未明确转让过程中的安全生产责任。截至事故发生，李青文已收到亓立刚支付的土地转让款290万元。李青文未参与自建房项目的实际建设管理。

亓立刚，男。海南省五指山市通什镇河南东区居委会理文路18号人才引进专户。2024年7月23日，亓立刚以308.75万元价格从李青文手中购买事故工程所在土地，双方签订《国有划拨住宅地转让合同》，合同中未明确转让过程与该地块有关的建设项目的安全生产责任。其在该地块投资建设的自建房，在建设过程中未设立安全管理机构，未配备专职安全管理人员，自行将建筑室内贴瓷砖工程发包给无资质的唐学均。

3.建设相关单位

（1）自建房建设单位

亓立刚，男。海南省五指山市通什镇河南东区居委会理文路18号人才引进专户。事故自建房建设及室内装修工程实际出资人，事故自建房室内贴瓷砖工程实际发包方。

（2）自建房建筑设计单位

中述设计集团有限公司：事故自建房《建设工程施工许可证》载明的设计单位。具备建筑工程设计甲级资质，证书编号：

A151023585。统一社会信用代码：915100003093482836。法定代表人：聂军强。事故自建房《建设工程施工许可证》载明的设计单位项目负责人：李顺阳，男。派出所等部门的相关调查笔录中均无人表达该设计公司及其项目负责人参与项目的信息。

（3）自建房施工许可证载明的建筑施工单位

海南盛益鑫建筑装饰设计工程有限公司：事故自建房《建设工程施工许可证》载明的施工单位，统一社会信用代码：91460100MA5RERXF3D，其《建筑工程施工总承包三级资质证书》，证书编号：D346021233，有效期已于2025年9月14日终止。其《安全生产许可证》，证书编号：（琼）JZ安许证字（2018）S1689，有效期已于2024年10月23日终止。

杨世宽，男，二级建造师。事故自建房《建设工程施工许可证》中载明的施工单位项目负责人，持有海南省建筑施工企业安管人员安全生产考核合格证明。派出所等部门的相关调查笔录中均无人表达该施工单位及其项目负责人参与项目的信息。

（4）自建房装修工程承包方

唐学均，男，事故自建房室内装修贴瓷砖工程包工头，无建筑施工劳务资质。四川省开江县靖安乡清泉寨村人。通过口头约定从亓立刚处承揽贴瓷砖工程，负责组织人员施工，双方口头约定单价80元/㎡。唐学均未对作业人员进行安全培训，未配备安全防护用品。2025年11月7日收到亓立刚通过微信向其转账的铺地砖工钱 20000元。

（5）自建房装修贴瓷砖工人

事故自建房室内装修工程现场包括唐明学夫妇等人。其中：

唐明学，男。在事故中死亡的人员。四川省开江县靖安乡人。唐学均找来的贴瓷砖工人，无高处作业操作资格证书。事故发生前与其配偶朱德芬在事故自建房5楼进行贴瓷砖作业。

朱德芬，女。死者唐明学配偶。事故现场唯一目击者。事故发生前与其配偶唐明学在事故自建房5楼进行贴瓷砖作业。四川省开江县任市镇靖安社区7组9号。包工头唐学均雇佣的辅助作业人员。

4.事故工程施工进展情况

截至事故发生，涉事建筑主体部分已经完工，进入室内装修阶段。该建筑施工许可证登记的施工单位（海南盛益鑫建筑装饰设计工程有限公司）仅签订施工合同、出借资质供办证使用，未实际参与建设，亦未履行手续终止相关房屋建筑施工合同。涉事建筑主体部分及室内装修工程实际由亓立刚报给唐学均个人承接。截至事故发生，涉事建筑工程未履行竣工验收程序，唐学均在主体建筑完工后，直接推进装修施工，直至事故发生。

5.事故相关方合同及证书关系

事故相关方合同关系及事故相关证书情况见图1。

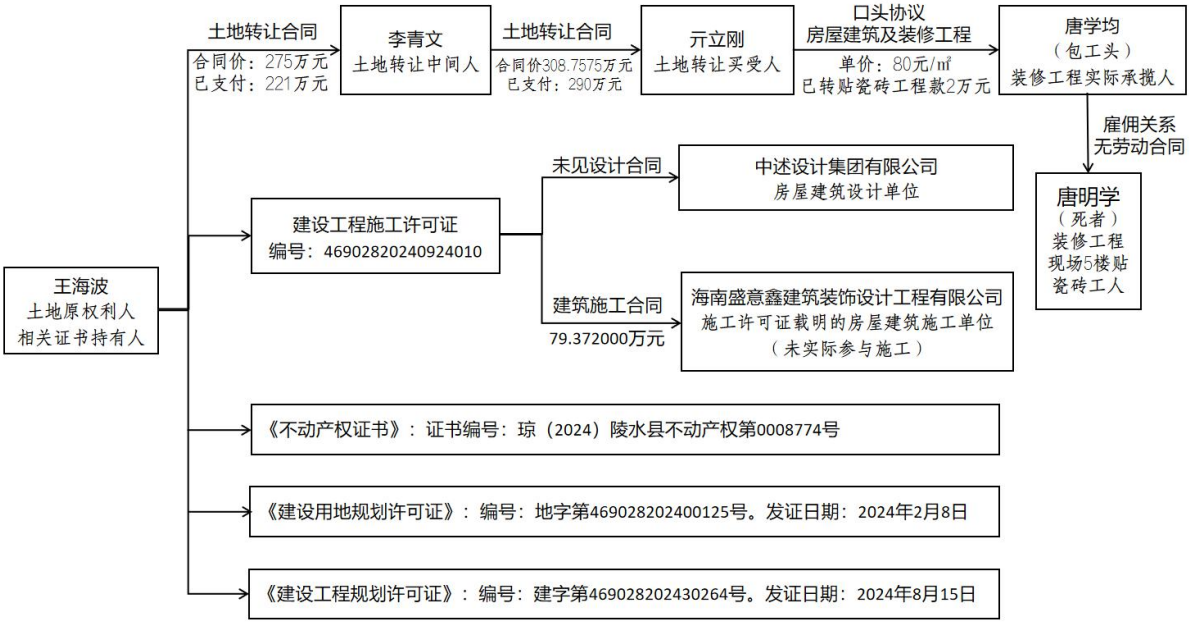


图1　事故相关合同及证书情况

（二）事故发生单位安全管理情况

1.涉事工程实际施工组织者安全责任悬空

唐学均，以个人身份承揽建筑及装修工程，无建筑施工资质。作为施工项目主要负责人[1]，未依法履行建设主要负责人的安全生产管理职责[2]，未对承揽的装修工程进行安全设计，未制定高

[1] 《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号）第六十八条：本办法所称的生产经营单位，是指合法和非法从事生产或者经营活动的基本单元，包括企业法人、不具备企业法人资格的合伙组织、个体工商户和自然人等生产经营主体。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负下列职责：
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。

处作业安全操作规程，未对施工人员进行安全技术交底，未组织开展隐患排查治理，未核实作业人员资质，未对唐明学等工人进行高处作业安全培训，未为作业人员配备安全帽、安全带等个人防护用品，未对平台间距等危险部位采取有效的安全防护措施。

2.施工许可证载明的施工单位违法出借资质

海南盛益鑫建筑装饰设计工程有限公司：作为《建设工程施工许可证》载明的施工单位，因派出所等部门对实际出资人亓立刚等人的相关调查笔录中均未表达该施工单位及其项目负责人参与项目的信息，故存在其将施工资质出借给李青文代办相关报建手续的嫌疑。作为《建设工程施工许可证》载明的施工单位，因未对项目施工安全进行监督，未派驻项目管理人员，对工程非法转包、现场安全隐患等情况完全不知情，安全管理链条断裂。

3.涉事工程实际投资人违法发包

亓立刚作为项目实际投资人及控制人，未依法将工程发包给具备施工资质的单位，而是违法发包给不具备施工资质的个人。涉事工程施工期间，未依法履行项目投资人应当保证的安全生产必需资金投入、保障施工作业现场具备法定安全生产条件的法定职责。

（三）事故发生经过

2025年11月7日7时30分，唐明学、朱德芬夫妇按唐学均安排，到事故自建房项目5楼进行贴瓷砖作业。事故发生时，在五楼作业的人员仅有唐明学夫妇二人。

11时50分许，5楼作业区域用沙即将耗尽，唐明学告知朱德芬需前往外用升降机（吊机）平台取沙补充。

12时许，唐明学行至5楼东侧平台与吊机平台连接处，该两处平台高程一致但存在约20cm间距，间距处仅铺设一块未采取任何固定措施的实木木板作为临时通行设施，唐明学踩踏该木板向吊机平台移动。行进至木板中部时，木板突然向吊机平台侧滑动，唐明学重心失衡，随木板一同从5楼坠落至1楼地面。朱德芬目睹唐明学坠落过程后立即呼喊求救，此时施工组织者唐学均在1楼作业区域，发现情况后呼喊朱德芬下楼。朱德芬随即从5楼赶赴1楼坠落现场，发现唐明学躺地无意识，唐学均于此时拨打120急救电话。在等待急救人员到场期间，朱德芬在唐明学身旁持续呼叫，但唐明学始终无回应。

12时23分许，陵水急救中心救护车抵达现场，医护人员对唐明学进行生命体征检查后，当场宣布其已无生命体征，并告知现场人员需立即拨打110报警.

12时33分，现场人员按要求完成110报警流程。

（四）事故现场情况

1.唐明学坠落处现场勘察

经现场勘察，事故发生于涉事建筑的5楼东侧平台与涉事建筑外物料提升机的平台与五楼平台连接处，两处平台高程一致，间距约20～23cm，物料提升机平台与五楼平台缝隙处，由竹（木）脚手架的木杆连接进行支撑（图2）。



图2　物料提升机铺踏板的横杆与 5 楼的间距

经事故现场勘察，整个楼体六层楼除五层外，其他楼层此处间距均铺设有一块规格约为120cm×30cm×2cm的实木木板（图3）。



图3　物提升机与楼体之间铺设的踏板

木板未采取钉子固定、绳索捆绑等任何固定措施，木板下方为贯通至1楼的空敞区域，无安全平网、防护栏杆等防护设施（图

4）。五楼的木板因事故坠落至一楼物料提升井内地面。

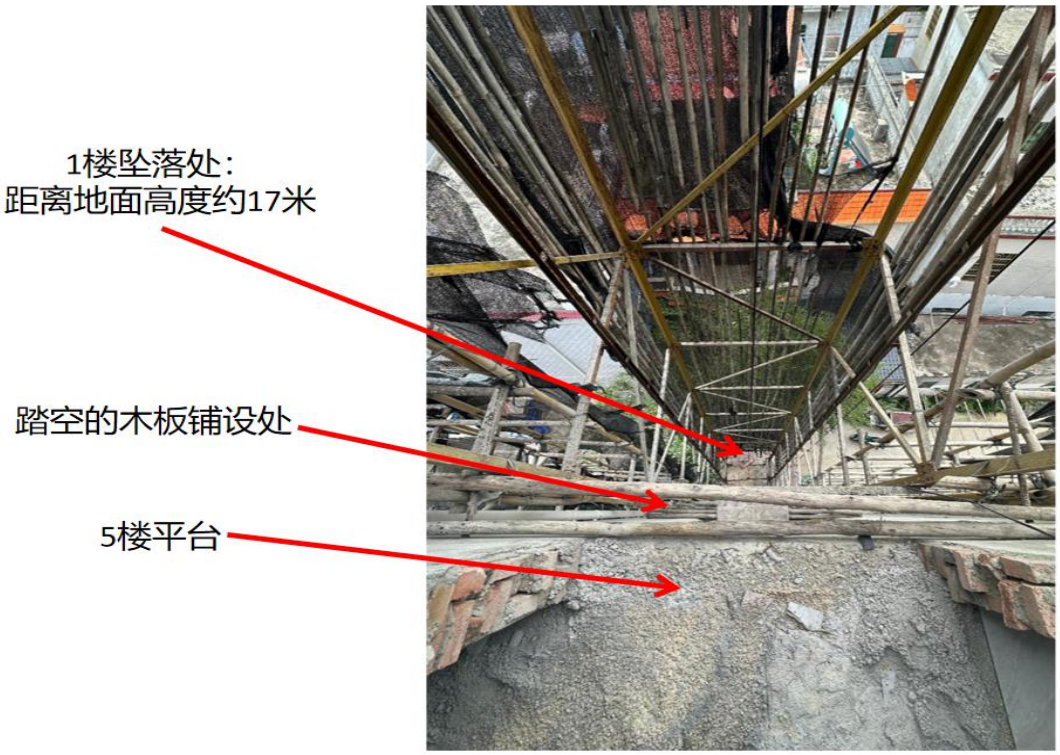


图4 事故现场位置示意图

2.现场脚手架情况

经现场勘察，施工现场脚手架为竹（木）脚手架（图1-3）。

3.现场勘察结论

经现场勘查确认，唐明学坠落前作业的五楼平台，无安全带悬挂处，其坠落至一楼的坠落现场亦未发现其佩戴安全带及安全帽。结合现场脚手架、五楼平台位置、一楼坠落面坠落的木板及另外五个楼层还存在的木板综合分析，推断唐明学在踩踏竹（木）脚手架和五楼平台间隙上的踩踏用木板时失稳发生坠落，下坠过程中未受到任何遮挡或缓冲设施保护，坠落后直接撞击一楼物料提升机地面致死。

（五）人员伤亡情况

事故造成1人死亡，无其他受伤人员。死者唐明学，男，1971年5月出生，户籍所在地四川省开江县靖安乡清泉寨村，系唐学均雇佣的贴瓷砖工人。陵水县公安局司法鉴定中心所出具的《非正常死亡尸体检验说明》（编号：[2025]94号）认定，唐明学死因意见：颅脑损伤。

（六）其他情况

1.事故当天天气情况

事故当天最高气温28℃，最低温，多云~小雨，东南风2级，空气质量指数 28 优。经研判：事故当天无导致事故发生的天气因素。

2.舆论关注热点

事故发生后，事故应急处置及善后处理及时有效，未引发社会舆情。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年11月7日12时许，唐学均拨打120急救电话；12时23分许，120急救中心救护车抵达现场，医护人员对唐学均进行检查，确认已无生命体征，当场宣布死亡。

12时33分许，现场施工人员拨打110报警电话（接警编号46902857000020251110000089）。12时35分，椰林镇派出所民警出警，到达现场后，划定警戒区域，保护事故现场，开展现场

勘查和人员询问。

榔林镇政府接到联丰村电话报告后，第一时间向县委、县政府及县应急管理局报告事故情况，未出现迟报、谎报、瞒报问题。陵水县应急管理局接到县公安局转警后，及时向县委、县政府及省应急管理厅报告事故情况，未出现迟报、谎报、瞒报问题。在信息报送处理方面，接报后各级部门能及时、准确上报并发布事故信息，积极引导舆论导向，未出现负面舆情。

（二）事故现场应急处置情况

1.现场自救互救情况

唐明学坠落后，现场人员唐学均第一时间拨打了120急救电话，因其伤势严重，现场人员未做处置，等120到现场。120到达现场后，经过救援判定，唐明学已经死亡，遂终止救援。

2.政府及相关部门应急处置情况

事故当天榔林镇派出所民警、榔林镇政府、县应急管理局等多部门负责人赶赴事故现场，统筹开展应急处置、排除二次风险，并组织施工人员疏散、暂停项目施工。各部门分工明确、协同配合，现场未发生次生衍生事故，秩序可控。

（三）医疗救治和善后情况

2025年11月7日12时25分许，县急救中心 120 救护车到达事故现场后，救护人员立即组织对伤者进行救治。12时33分许，经现场救治研判：唐明学位已无生命体征，宣布死亡。

在救援处理方面，各相关部门能够互相配合、共同参与、积

极救援，现场处理措施得当，未发生次生事故；在善后处理方面，成立专项工作组，妥善做好伤者施救和死者家属安抚工作，善后处理工作平稳有序，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，事故发生后，现场人员第一时间报警，县120急救中心、椰林镇派出所、椰林镇政府、县应急局各相关部门响应迅速、处理措施得当，有效组织了应急救援和善后处理工作。应急处置流程规范，及时划定警戒区域、疏散人员，有效防范了次生事故发生；善后安抚工作及时高效，快速化解了社会风险，应急处置总体得当。

三、事故原因分析

调查组通过现场勘验、物证检验、证人询问、专家论证等，综合分析认定事故原因如下：

（一）直接原因分析

事故直接原因是：施工负责人无资质承揽工程，施工现场使用国家明令禁止使用的竹（木）脚手架作为施工设备[3]，临时通行木板无固定措施，致使作业现场安全防护设施缺失，存在重大安全隐患[4]，作业人员安全意识薄弱，无安全带安全帽等安全防

[3] 为防范化解房屋建筑和市政基础设施工程重大事故隐患，降低施工安全风险，住房和城乡建设部于2021年12月14日发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》，目录中指出：竹（木）脚手架在《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》中被列为房屋建筑工程禁止使用的施工设备。

[4] 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2024版）第四条：施工安全管理有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：（一）建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动或超（无）资质承揽工程；第十六条：使用国家明令禁止和限制使用的危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料，应判定为重大事故隐患。

护措施，冒险踩踏无固定措施的危险木板导致高坠。

1.物的不安全状态

（1）违规使用竹（木）脚手架

竹（木）脚手架作为施工设备，因其在房屋建筑施工中存在的安全风险较高，已被住建部列为禁止使用的施工设备。涉事建筑施工现场使用此类脚手架，使得脚手架处于不安全状态，形成安全隐患。

（2）平台间隙木板无安全保障

涉事建筑的5楼平台与物料提升机平台间隙未按规范设置固定通道或防护栏杆、安全平网等防护设施，仅铺设一块无任何固定措施的临时木板（图3），木板稳定性极差，人员踩踏时易发生滑动或断裂，无法满足人员通行安全要求，处于不安全状态，形成安全隐患。

2.人的不安全行为

唐明学作为施工作业人员，未接受高处作业安全培训，无高处作业资格证书，不具备高处作业资质。在作业过程中未采取安全带安全帽等任何防护措施，冒险踩踏无任何固定措施的临时木板，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80）中“高处作业人员应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具”等规定[5]，直接导致事故发生。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

[5] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.0.5条：高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

死者法医学尸体检验鉴定：陵水县公安司法鉴定中心作为本次事故死者死因的鉴定机构，通过对唐明学进行尸表检验分析，出具了《非正常死亡尸体检验说明》（编号：[2025]94号），该说明明确给出唐明学的死亡原因意见为颅脑损伤。

（三）其他可能因素排除

经现场勘查、人员询问及资料核查，对可能导致本次高处坠落事故的其他因素进行逐一排查，结果如下：

1.人为故意破坏因素排除

根据派出所出具的相关人员笔录研判，事故发生前12小时内无人员对脚手架、物料提升机、临时踏板等实施各类故意破坏行为。事故现场唯一目击者、死者家属朱德芬的笔录显示，事故当天现场无异常情况。此外，相关人员询问笔录均证实事故为意外坠落。综合上述分析，排除人为故意破坏导致唐明学高处坠落的可能。

2.自杀等因素排除

事故现场唯一目击者、死者家属朱德芬的笔录显示，事故当天死者本人无异常情况，事发前死者在正常做工。故排除死者本人自杀导致高处坠落的可能。

3.突发灾害因素排除

调取事故发生时段（11:35–12:35）及前后 2 小时气象数据，现场无雷电、短时强风（当天最大风力 2 级）、暴雨（降雨量为 0）等突发天气；周边区域未发生地震、地面沉降等地质灾害，

排除自然突发灾害直接引发事故的可能。

4.社会及舆论关注因素排除

经核查：当地村委会及派出所证实，项目方与涉事建筑所在区域无土地或施工纠纷记录。因此，社会及舆论关注的“施工方与周边人员存在纠纷故意破坏”等问题因素与本次事故无关。

综上，本次事故的发生与上述因素无关，主要系前文所述的直接原因与间接原因共同作用导致。

（四）间接原因分析

事故间接原因与责任单位主要问题的分析，核心是聚焦事故企业、相关单位及监管部门的安全管理突出问题，明确其与事故的直接关联并揭示责任链条，结合本次事故调查情况，具体分析如下：

1.涉事建筑工程项目实际施工组织者安全职责缺失

施工组织者唐学均安全生产主体责任意识严重缺失，存在多项违法违规及安全管理失职行为，是事故发生的重要间接原因，具体如下：

唐学均未取得建筑施工相关资质擅自承揽室内装修工程，违反《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》关于工程承揽资质管理的强制性规定，为项目安全生产埋下先天隐患；未结合工程施工特点组织开展安全专项设计，缺乏针对性的安全技术方案支撑；违规搭设国家明令禁止使用的竹（木）脚手架，脚手架搭设不符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规

范》（JGJ130）等国家标准要求，大幅降低作业安全防护水平；施工作业前及作业过程中，未对唐明学等作业人员开展有效的安全生产教育培训和专项技术交底，导致作业人员缺乏高处作业、危险防范等必要的安全操作技能和风险认知；未按规定配备安全帽、安全带等个人劳动防护用品，作业人员安全防护保障措施完全缺失；未制定高处作业等关键环节安全操作规程，现场作业无制度约束、无标准可循；未建立健全安全隐患排查治理机制，未履行现场安全检查职责，对脚手架搭设不规范、防护用品缺失等显性安全隐患未及时排查整改，同时对作业人员的不安全行为未及时发现和制止，现场安全管理处于失控状态。

2.施工许可证载明的施工单位存在资质挂靠行为

海南盛益鑫建筑装饰设计工程有限公司（以下简称“盛益鑫公司”）违反建筑市场管理及安全生产相关法律法规，存在出借资质、挂靠经营及安全生产主体责任全面不落实等严重违法违规行为，是事故发生的关键间接原因，具体如下：盛益鑫公司明知王海波及其被委托人李青文不具备相应施工资质和安全管理能力，仍违规将本公司资质证书、营业执照及施工合同交由李青文使用，以本公司名义承揽涉事建筑装修工程，并协助办理《建设工程施工许可证》等相关手续，其行为已构成《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法规明确禁止的“允许其他单位或个人以本企业名义承揽工程”的挂靠经营行为，为项目安全生产埋下根本性隐患。

项目施工期间，盛益鑫公司未依照备案施工合同及安全生产相关规定履行施工单位主体责任，未按要求派驻项目负责人、专职安全生产管理人员等关键岗位人员到施工现场，未建立健全项目安全生产管理体系，未对施工全过程开展安全监督检查，未对施工方案、安全技术措施落实情况进行审核把关，导致项目安全生产管理链条完全断裂，对施工现场安全管理处于无管理状态起到间接作用。

经调查核实，无任何书面资料或人员佐证盛益鑫公司与王海波、李青文、亓立刚等人依法终止备案施工合同，也未对项目施工过程及成果履行监督管理职责；同时，涉事建筑主体工程完工后无资料显示盛益鑫公司按规定组织验收，工程质量安全基础缺乏有效保障。

杨世宽，派出所等部门的相关调查笔录中均无人表达其参与事故项目管理的信息，其作为事故自建房《建设工程施工许可证》中载明的施工单位项目负责人，存在违反《注册建造师管理规定》相关规定将其注册建造师资格证书出借的行为。

盛益鑫公司的上述行为，使得项目施工脱离合法施工单位的安全管控，违法挂靠带来的安全管理缺失、责任落实空转等问题贯穿项目全过程，直接导致施工现场安全风险无法得到有效辨识和管控，为事故发生提供了重要前提条件。

3.涉事建筑实际发包方安全管理责任缺位

亓立刚作为涉事工程实际出资人及发包方，安全生产责任意

识淡薄，违反工程发包管理及安全生产相关规定[6]，未履行安全生产主体责任，是事故发生的重要间接原因，具体如下：

亓立刚明知唐学均无建筑施工相关资质及安全管理能力，仍违规将涉事工程发包给唐学均个人，违反《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》中关于工程发包需选择具备相应资质单位的强制性规定，为项目安全生产埋下先天性隐患；未与唐学均订立书面施工合同，未签订专门的安全生产管理协议，未明确双方在项目施工过程中的安全生产权利义务及责任划分，导致安全生产管理缺乏合同依据和制度约束；未履行安全生产资金投入保障义务，在工程施工期间，未对施工现场应当具备的安全生产条件所必需的资金予以保证，直接导致作业人员劳动防护用品配备不足、安全防护设施设置不到位等问题无法得到根本解决，施工现场安全保障能力严重不足，安全风险防控流于形式，最终为事故发生提供了重要条件。

4.土地转让及权属变更环节安全监管真空

王海波、李青文、亓立刚在土地及工程转让过程中，未依法履行安全责任转移程序，相关部门监管衔接存在漏洞，共同构成事故发生的间接原因，具体如下：

安全责任转移不规范，责任主体悬空：王海波、李青文、亓立刚在办理土地使用权及工程相关权益转让时，未签订合法有效

[6] 《中华人民共和国建筑法》（2019修订）第二十三条：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

的建筑施工安全责任转移协议，未将项目施工安全责任明确界定并转移至实际投资人及控制人亓立刚，导致项目转让期间安全生产责任划分不清、主体不明，出现“谁都管、谁都不管”的责任悬空状态，安全生产管理失去有效管控主体，为后续施工安全隐患滋生埋下伏笔。

监管衔接存在漏洞，监管缺位失效：因土地及工程权属变更手续未完成，相关监管部门在证照审批管理与施工安全日常监管的衔接环节存在薄弱环节，未建立有效的信息共享和联动监管机制。对项目权属变更期间的施工活动动态跟踪不及时，未能通过证照核验、现场核查等方式发现“实际施工单位与证照载明的施工单位（海南盛益鑫建筑装饰设计工程有限公司）不一致”的违法挂靠问题，导致违法施工行为长期脱离监管视野，安全生产违法违规行为未能被及时制止和纠正，监管防线失效，间接纵容了施工现场安全管理混乱局面的持续。

上述问题导致项目施工安全责任链条断裂、监管闭环未能形成，使得工程转让过程中的安全风险无法得到有效管控，进一步加剧了施工现场的安全管理失控状态，为事故发生提供了重要诱因。

5.行业监管责任落实不到位，违法违规行为未及时纠治

陵水县住房和城乡建设局作为自建房安全专项整治行业主管部门[7]，负有对本行政区域内建设工程安全生产实施行业监督

[7] 《海南省陵水黎族自治县椰林镇履行职责事项清单》（2025年6月）中“配合履职事项清单”，第十条“城乡建设”中第79项：“自建房安全专项整治”由“县住房城乡建设局”（1）负责制定自建房安全专项排查整治方案，并组织开展自建房安全隐患排查整治及宣传教育工作；（2）会同各行业部门加强自建房的监管，推进自建房信息

管理的法定职责，但其在涉事项目中监管不到位：

资质监管不彻底，违法违规行为未阻断：未通过资质核验、项目备案核查等方式，及时发现并查处海南盛益鑫建筑装饰设计工程有限公司出借资质、王海波等人挂靠经营的违法违规行为，未能从源头阻断“无资质实际施工、有资质单位挂名”的违法施工模式，导致违法项目长期脱离合规监管；

现场隐患排查缺位，安全风险未管控：未按照《建设工程安全生产管理条例》等规定，对涉事项目施工现场开展常态化、针对性的安全监督检查，未能及时发现施工现场搭设禁用竹（木）脚手架、防护用品缺失、作业人员无安全培训等显性安全隐患，也未对项目安全管理体系缺失、责任不落实等问题进行督促整改，行业监管“最后一公里”失守，违法违规施工行为未被及时制止。

6.属地监管职责履行不足，基层监管防线未筑牢

属地椰林镇政府作为本行政区域内自建房安全管理的责任主体，负有对辖区内自建房施工安全状况进行监督检查、协助上级部门履行安全生产监管职责的义务[8]，但其监管作用未有效发

共享，建立健全全链条监管机制；（3）统筹对存在安全隐患、未进行房屋安全鉴定和未落实整改销号的自建房，指导乡镇、自建房所有人（使用人）、第三方公司开展安全鉴定工作；（4）对鉴定为C/D 级等存在结构倒塌风险、危及公共安全的自建房，及时制定停止使用、临时封闭、人员撤离等管控和整治措施，牵头组织乡镇抓好落实。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第九条：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

《海南省陵水黎族自治县椰林镇履行职责事项清单》（2025 年 6 月）中“配合履职事项清单”，第十条“城乡建设”中第79项：“自建房安全专项整治”由乡镇配合职责：（1）开展自建房安全宣传教育；（2）对辖区自建房屋开展安全隐患排查，发现存在肉眼可见的安全隐患问题及时上报；（3）动员自建房产权所有人（使用人）开展房屋安全鉴定和维护加固；（4）协助县住房城乡建设局对危及公共安全的自建房采取停止使用、临时封闭、人员撤离等管控措施；（5）协助县综合行政执法局对违法违规行为进行查处。

挥：

自建房施工监督检查不足：对辖区内涉事自建房的施工动态跟踪不及时，未定期开展施工安全状况排查，未能掌握项目实际施工主体、资质情况、安全管理措施落实等关键信息，对自建房施工中的违法发包、无资质施工等问题失察；

协助监管职责未履行：未按照“属地管理、分级负责”原则，协助县住建局等上级部门开展建设工程安全监管工作，既未向行业主管部门反馈项目施工中的异常情况，也未按授权对发现的安全隐患采取临时管控措施，导致基层监管“哨点”作用失效，未能形成监管合力，最终使项目施工安全处于失控状态。

综上，考虑到自然人施工的隐蔽属性，以及施工时间的不确定性，县住建局与属地镇政府存在实际监管难度，但还是分别存在行业监管不彻底、属地监管不到位的问题，未及时发现和纠正涉事项目的违法违规行为，安全隐患未得到有效排查治理。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）施工单位：唐学均

唐学均，虽为自然人主体，但作为涉事建筑装修工程承包者，符合《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号）第六十八条所称的生产经营单位的生产经营主体类型。作为实际施工活动的主导者，存在以下主要问题：

资质与承揽违法：明知自身无建筑施工相关资质及安全管理能力，仍违规承揽涉事工程，违反《建筑法》《建设工程安全生

产管理条例》中“工程施工需由具备相应资质主体承担”的强制性规定，为项目埋下先天安全隐患。

安全技术与设施管理缺失：未结合工程特点开展室内装修安全专项设计，无针对性安全技术方案支撑施工；违规搭设国家明令禁止的竹（木）脚手架，违反脚手架搭设国家标准，大幅降低作业安全防护水平。

人员安全管理失职：施工作业前及过程中，未对唐明学等作业人员开展有效安全培训和专项技术交底，导致作业人员缺乏风险认知及安全操作技能；未按规定配备安全帽、安全带等个人劳动防护用品，作业人员安全保障完全缺失；未制定高处作业等关键环节安全操作规程，现场作业无制度约束。

安全管控全面失效：未建立安全隐患排查治理机制，未履行现场安全检查职责，对脚手架违规搭设等显性隐患未整改；对作业人员的不安全行为未及时制止，施工现场安全管理处于失控状态；未与发包方（亓立刚）签订书面施工合同及安全生产管理协议，安全责任划分无依据。

唐学均的上述行为，导致施工现场安全技术、防护措施、人员能力、管理制度等多方面系统性缺失，是施工现场安全风险失控的直接原因。

2.海南盛益鑫建筑装饰设计工程有限公司

违法出借资质，纵容挂靠经营：明知王海波、李青文不具备相应施工资质和安全管理能力，仍违规将公司资质证书、营业执

照及施工合同交由其使用，以本公司名义承揽工程并办理施工许可手续，构成《建筑法》《建设工程质量管理条例》明确禁止的允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的行为，从源头为项目安全生产埋下重大隐患。

安全生产主体责任全面不落实：未按备案合同及安全生产相关规定履行施工单位法定职责，未派驻项目负责人、专职安全生产管理人员等关键岗位人员驻场，未建立项目安全生产管理体系，对施工全过程的安全技术措施、施工方案落实情况未进行任何审核把关。

工程全过程管理失控：项目施工期间未开展任何安全监督检查，对施工现场的违法违规施工行为完全失管；未依法与相关方终止备案施工合同，也未参与工程质量安全验收，对项目转让、实际施工主体变更等关键信息不知情、不干预，导致工程管理链条完全断裂。

（二）有关监管部门

陵水县住房和城乡建设局：一是资质监管不到位，未及时发现海南盛益鑫建筑装饰设计工程有限公司出借资质问题；二是施工安全监管缺位，对项目非法分包、现场防护缺失等隐患排查不彻底；三是对自建房项目日常监管缺位，未深入施工现场检查核查；四是对土地转让过程中的工程安全监管衔接不畅，未建立证照与实际施工单位比对机制。未按照《海南省陵水黎族自治县椰林镇履行职责事项清单》（2025 年 6 月）中“配合履职事项清

单”，第十条“城乡建设”中第79项相关规定履职[6]。

（三）地方政府

椰林镇政府：一是属地监管责任落实不到位，对辖区内自建房施工安全巡查频次不足；二是安全宣传教育不足，未向施工单位及人员普及高处作业安全知识。未按照《海南省陵水黎族自治县椰林镇履行职责事项清单》（2025 年6月）中“配合履职事项清单”，第十条“城乡建设”中第79项相关规定履职，违反《中华人民共和国安全生产法》第九条规定[9]。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，结合事故原因分析和责任认定，提出如下处理建议：

（一）因死亡免予追究责任人员

唐明学，男，贴瓷砖工人。作为作业人员，未取得高处作业资格证在五楼作业平台从事高处作业，作业前未接受安全培训，冒险踩踏危险木板导致事故发生，违反《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第五十七条[10]的相关规定，对事故负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

---

[9] 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第九条：国务院和县级以上地方各级人民政府应当加强对安全生产工作的领导，建立健全安全生产工作协调机制，支持、督促各有关部门依法履行安全生产监督管理职责，及时协调、解决安全生产监督管理中存在的重大问题。乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

（二）建议行政处罚的单位及人员

1.唐学均：涉事工程实际承包人

唐学均，男，涉事工程实际承包人。无资质承揽工程，使用国家明令禁止使用的危及施工安全的施工设备、未履行现场安全管理职责、未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，对事故发生负有主要责任，其行为违反《建设工程安全管理条例》（国务院令第393号）第二十一条[11]、《中华人民共和国安全生产法》第四条[12]、第二十条[13]和第四十一条第二款[14]的相关规定，建议县综合行政执法局依据《中华人民共和国建筑法》（2019修订）第六十二条[15]、第六十五条、《中华人民共和国安全生产

[11] 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十一条：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[15] 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第六十二条：违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员或者分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督的；（二）施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作的；（三）未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的；（四）未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装的；（五）未按照规定在施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格后登记的；（六）使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的。

法》（国家主席令第88号）第一百一十四条[16]对其进行处罚。

2.亓立刚：涉事建筑实际出资人及事故工程实际发包人

亓立刚，男。将工程发包给无资质的唐学均个人，违反工程发包资质要求，存在违法发包行为，违反违反《中华人民共和国建筑法》第二十二条[17]、《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）第七条[18]相关规定；未与唐学均签订书面施工合同及安全生产管理协议，未明确安全责任，违反《中华人民共和国建筑法》第四十九条第二款[19]相关规定。上述行为间接导致作业现场存在施工安全隐患并引发事故，对事故的发生负连带责任。建议县综合行政执法局依据依据《中华人民共和国建筑法》（2019年修订版）第六十五条[20]、《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）第五十四条[21]、《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第一百零三条

---

[16] 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[17] 《中华人民共和国建筑法》（2019修订）第二十二条：建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。

[18] 《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）第七条：建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。 建设单位不得将建设工程肢解发包。

[19] 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[20] 《中华人民共和国建筑法》（2019年修订版）第六十五条：发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以罚款。

[21] 《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）第五十四条：违反本条例规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。

[22]对其进行处罚。

3.杨世宽：海南盛益鑫建筑装饰设计工程有限公司项目负责人

杨世宽，男。作为事故项目《建设工程施工许可证》载明的项目负责人，未实际参与项目建设及安全管理，存在出借注册证书等资格证书的行为，违反《注册建造师管理规定》（中华人民共和国建设部令第153号）第二十六条第七项[23]相关规定，对事故发生负有责任。建议县综合行政执法局依据《注册建造师管理规定》（中华人民共和国建设部令第153号）第三十七条[24]规定对其进行处罚。

4.李青文：涉事建筑土地所有权转受让中间人

李青文，男。在土地转让中未明确转受让各方的安全责任，协助资质出借，对事故发生负有连带责任。建议由陵水县住房和

---

[22] 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第一百零三条：生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

[23] 《注册建造师管理规定》（中华人民共和国建设部令第153号）第二十六条：注册建造师不得有下列行为：
（一）不履行注册建造师义务；
（二）在执业过程中，索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益；
（三）在执业过程中实施商业贿赂；
（四）签署有虚假记载等不合格的文件；
（五）允许他人以自己的名义从事执业活动；
（六）同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；
（七）涂改、倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让资格证书、注册证书和执业印章；
（八）超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动；
（九） 法律、法规、规章禁止的其他行为。

[24] 《注册建造师管理规定》（中华人民共和国建设部令第153号）第三十七条：违反本规定，注册建造师在执业活动中有第二十六条所列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令改正，没有违法所得的，处以1万元以下的罚款；有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。

城乡建设局对其进行约谈警示，责令其配合事故后续处理及隐患整改，并将其违法违规行为记入信用档案。

5.王海波：涉事建筑原土地权利人

王海波，男。在土地转让中未明确安全责任，授权李青文办理相关证照后未对其进行监管，对事故发生负有连带责任。建议由陵水县住房和城乡建设局对其进行约谈警示，责令其配合事故后续处理及隐患整改，并将其违法违规行为记入信用档案。

6.海南盛益鑫建筑装饰设计工程有限公司

《建设工程施工许可证》载明的施工单位，违法出借施工资质，对事故发生负有责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第四十九条、《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）第二十五条[25]相关规定，建议县综合行政执法局依据《中华人民共和国建筑法》（2019修订）第六十六条[26]、《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）第六十一条[27]对其进行处罚。

（三）其他处理建议

---

[25] 《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）第二十五条：施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。 禁止施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。禁止施工单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。施工单位不得转包或者违法分包工程。

[26] 《中华人民共和国建筑法》（2019修订）第六十六条：建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。

[27] 《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）第六十一条：违反本条例规定，勘察、设计、施工、工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位和工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费和监理酬金1倍以上2倍以下的罚款;对施工单位处工程合同价款2%以上4%以下的罚款;可以责令停止整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。

1.县住房和城乡建设局

县住房和城乡建设局负责自建房行业安全监管，未能及时有效查处资质出借、挂靠等违法违规行为；施工现场安全隐患排查开展力度不足，未能及时发现明令禁止使用的竹（木）脚手架现象并采取有效措施制止；与属地的联动监管机制不畅通，监管衔接存在漏洞。建议由县安委办对其负责人进行提醒谈话，要求其加强对建设工程项目资质挂靠等违规行为及施工现场安全问题的监督检查，对发现的资质挂靠、违规使用危及生产安全施工工艺、设备和材料等问题，依法依规进行查处。

2.椰林镇政府

椰林镇政府作为负责本行政区域自建房施工安全属地监管基层单位，常态化监督检查力度不足，未能及时发现施工资质出借等自建房施工异常情况，对辖区内自建房项目权属变更、实际施工主体等关键信息掌握不清，基层监管不足。建议由县安委办对其负责人进行提醒谈话，要求其建立《辖区在建自建房动态管理台账》，明确项目位置、出资方、施工方、资质情况等核心信息，实行“周巡查、月更新”机制；与县住建局签订《监管联动协议》，设立“施工安全问题直通车”，对排查发现的无资质施工、违规搭设等问题 24 小时内上报行业主管部门。

六、事故主要教训

本次事故暴露出自建房建设领域安全监管责任落实不到位、从业人员安全意识淡薄等突出问题，教训深刻，主要有以下几点：

（一）安全发展理念不牢，主体责任悬空

事故工程发包人亓立刚在未办理完成权利人转移的情况下，作为实际投资人将工程违法发包给不具备施工资质的个人；在工程施工期间重效益轻安全，未履行投资人和发包人的安全管理责任。承包人唐学均无资质承揽工程，未在施工现场落实安全管理措施，安全责任形同虚设。海南盛益鑫建筑装饰设计工程有限公司为出借资质给他人挂靠，作为施工许可证载明的施工单位未履行任何安全管理责任，导致安全生产责任链条完全断裂，这是事故发生的核心原因。

（二）源头合规管控失守，违规问题突出

土地转让过程中安全责任未明确，资质监管、发包承包管理等源头管控环节存在严重漏洞，相关部门未及时发现并制止违法发包、资质出借等行为，为事故发生埋下重大隐患，反映出行业监管存在“宽松软”问题。

（三）隐患排查治理缺失，现场管理混乱

作业现场使用命令禁止使用的竹（木）脚手架、临边防护缺失、临时木板无固定等高处坠落隐患，亓立刚、唐学均及相关单位未开展有效隐患排查，施工人员缺乏安全培训和防护用品，现场安全管理处于“失管”状态，直接导致事故发生。

（四）监管协同机制不畅，存在监管盲区

住建、乡镇等监管部门在自建房建设资质核查等问题职责分工不明确，安全隐患排查等工作协调配合不到位，对土地转让与

施工安全衔接、证照与实际施工单位不一致等问题缺乏有效监管手段，形成监管盲区，未能及时发现和消除安全隐患。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，防范类似事故再次发生，根据事故发生的直接原因和有关单位存在的主要问题、事故教训综合研判，对事故发生单位、部门、政府在安全生产方面存在的问题和薄弱环节举一反三，逐一提出整改和防范措施，提出以下防范措施及整改建议：

（一）强化自建房安全全流程监管

1.加强安全监管，压实主体责任

由县住建局加强施工现场安全监管，督促企业严格按照施工方案和有关标准、规范组织施工，督促相关管理人员履行职责，规范用工，施工现场负责人和安全管理人员必须到施工现场实施监管，做到统一管理、统一指挥，加大现场安全巡查检查力度，教育督促从业人员严格执行安全生产规章制度和操作规程，把安全措施落实到作业面和操作一线人员，不断增强作业人员自身安全防护意识，杜绝施工现场的“三违”行为。

2.规范发包承包，筑牢安全责任线

由县住建局进一步规范建筑市场行为，督促建设项目签订书面施工合同及安全管理协议，明确各方主体安全责任；参建各方必须严格按照相关资质及安全条件等要求进行自查自纠，配备专职安全管理人员，对施工全过程进行安全监督。

3.施工单位履责，严管分包与转包

施工、设计等单位要严格履行安全生产主体责任，建立健全安全管理制度，配备足额安全管理人员，加强对项目负责人、施工人员的安全培训和技术交底，确保安全管理措施落实到每个环节、每个岗位。施工单位要对项目施工安全负总责，严禁以任何形式违法分包、转包工程，对挂靠施工、弄虚作假等行为一经发现，依法吊销相关资质。

4.出资人须担责，保施工作业安全

实际出资人和发包方要切实履行安全管理第一责任，加大安全投入，为作业人员配备符合标准的安全防护用品，对施工现场存在的安全隐患及时排查整改，确保作业环境安全。

5.抓实安全培训，守牢人员安全线

由县住建局牵头组织开展建筑行业从业人员安全培训专项行动，重点针对包工头、一线作业人员开展高处作业、临时设施安全等专项培训，提升其安全意识和应急处置能力。建立从业人员安全培训档案，实行“培训合格方可上岗”制度，对未按规定开展培训的企业及负责人依法从严处罚，守牢以人为本的安全红线。

（二）强化属地政府及监管部门监管责任

1.属地政府严监管，闭环除患保安全

属地政府要切实扛起安全生产属地管理主体责任，对辖区内建设项目开展常态化、全覆盖日常巡查，建立隐患分类登记、动

态更新的管理台账。对排查发现的问题，明确整改时限、责任主体，实行清单化跟踪督办，确保整改闭环到位。同时，公开举报电话、邮箱等渠道，健全举报奖励核查反馈机制，鼓励基层施工作业人员及社会各界积极参与安全监督，凝聚共治合力。

2.政企深化强警示，查改隐患补漏洞

各相关监管部门、住建系统单位及建筑行业企业，要以本次事故为深刻警示案例，迅速组织开展全员安全生产专题警示教育。通过深度复盘事故经过、剖析事故成因，引导全体从业人员深刻认识安全生产的极端重要性，切实汲取事故惨痛教训。要对照自身工作实际，全面排查施工全过程、各环节的安全隐患，深入查找安全管理、制度执行、责任落实等方面的漏洞短板，及时整改、闭环管理，坚决防范同类事故再次发生，筑牢行业安全生产坚固防线。